

0002209-84.2017.8.26.0538

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... até a sétima série. Está preso por um roubo. É natural de Santa Cruz das Palmeiras. É verdadeira a acusação. Paulo apareceu na casa de sua mãe com um pano de joias, perguntando se conhecia algum potencial comprador. Pegou dele e levou até uma mulher que comprou. Após um tempo, um conhecido por nome de Alex apareceu contando do furto e, por isso, diligenciou com a compradora para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002209-84.2017.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002209-84.2017.8.26.0538

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 212/2017 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 1417/2016 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Cesar Eugenio e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de PAULO CÉSAR EUGENIO e FERNANDO GABRIEL DA SILVA, ambos qualificados nos autos, sendo-lhes respectivamente imputados os crimes previstos nos artigos 155, §§1º e 4º, inciso I e 180, caput, do Código Penal. Narra a denúncia que, na madrugada de 3 de outubro de 2016, portanto, durante o repouso noturno, no salão de beleza situado à Rua Doutor José Mendes da Silva, n.º 137, nesta comarca, PAULO CÉSAR EUGENIO, vulgo "Madruga", subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 02 (dois) panos com semijoias, contendo 230 (duzentos e trinta) peças, avaliadas em conjunto em R\$8.000,00 (oito mil) reais, pertencentes à Francieli Teixeira Nunes; além de 01 (uma) cabine UV (aparelho para alongamento de unhas); 03 (três) potes de gel para alongamento de unhas; e 25 (vinte e cinco) vidros de esmalte, bens avaliados em conjunto em R\$ 1.000,00 (mil reais), de propriedade de Carina Cezário

Balbino, tudo conforme laudo de exame pericial de fls. 20/25 e auto de avaliação de fl. 52. Discorre também que, na mesma madrugada dos sobreditos fatos, em local incerto, nesta comarca, FERNANDO GABRIEL DA SILVA recebeu e, por volta das 06h00min, na Rua Natali Prudenciano, n.º 57, nesta cidade, tentou influir Luciana Santana da Silva, pessoa de boa-fé, a adquirir parte das joias furtadas, sem êxito, contudo. A denúncia foi recebida em 25 de junho de 2019 (fl. 150). Os réus foram citados (fls. 172 e 174) e ofereceram resposta à acusação às fls. 177/179.

Realizada audiência, foram ouvidas as duas vítimas e uma testemunha, bem como os réus foram interrogados ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa advogou teses absolutórias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), pelo relatório de investigação (fl. 6), pelo laudo pericial (fls. 20/25), pelo auto de avaliação (fl. 52), pelo relatório final do inquérito policial (fl. 93) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre as pessoas dos acusados.

CARINA CEZÁRIO BALBINO, em juízo, asseverou que tem um salão de beleza até hoje. Mora no mesmo local. No dia dos fatos, estava dormindo e ouviu barulhos. Ficou no quarto e ligou para o guarda de rua. Depois que cessou o barulho, o guarda chegou. Saiu e viu que a porta do salão estava arrombada. Não viu a pessoa quando saiu. Foram subtraídos seus aparelhos de alongamento de unhas e uma caixa contendo roupas com propósito de revenda (estima um prejuízo de R\$ 1.000,00). Além disso, também foram pegos dois panos de joias de sua amiga Francieli. Eram joias folheadas. Não sabe precisar valores, mas existiam diversas peças. Não recuperou nada. Sua amiga, após uma semana, recuperou algumas peças que simplesmente foram jogadas no quintal dela. Para consertar a porta gastou por volta de R\$ 1.000,00. Manteve o estabelecimento fechado por 10 dias até a conclusão do conserto da porta.

FRANCIELI TEIXEIRA NUNES LACERDA, em juízo, afirmou que, à época, revendia semijoias e Carina era sua manicure. Ela pediu para deixar as semijoias no salão para apresentação para clientes. Deixou lá para retirar depois. Ocorre que, antes de conseguir buscar seus panos com as joias, o salão de Carina foi arrombado e seus panos de joias foram levados na ocasião. As mercadorias de seus dois panos valiam por volta de R\$ 8.000,00. Recuperou parte das joias: vários dias após encontrou um dos panos jogado no quintal de sua casa com menos da metade das joias perdidas (em mercadorias recuperou algo em torno de R\$ 2.000,00).

LUCIANA SANTANA DA SILVA, em juízo, contou que, à época, uma pessoa foi à sua casa às 06:00 com o objetivo de vender joias para sua pessoa. Não se lembra o nome da pessoa vendedora. Não comprou.

FERNANDO GABRIEL DA SILVA, em seu interrogatório, disse que não tem filhos nem dependentes. Trabalhava com reciclagem, ganhando R\$ 600,00/700,00 em um mês. Estudou até a sétima série. Está preso por um roubo. É natural de Santa Cruz das Palmeiras. É verdadeira a acusação. Paulo apareceu na casa de sua mãe com um pano de joias, perguntando se conhecia algum potencial comprador. Pegou dele e levou até uma mulher que comprou. Após um tempo, um conhecido por nome de Alex apareceu contando do furto e, por isso, diligenciou com a compradora para realizar a devolução das joias. Não sabe se foi recuperado tudo do pano. À época, estava fazendo uso de álcool e de drogas e cometeu um erro. Pediu um chance.

PAULO CÉSAR EUGENIO, em seu interrogatório, disse que usava muito drogas à época, notadamente crack, e, por isso, arrombou a porta de um salão de beleza e levou semijoias que lá estavam.

Pela análise do conjunto probatório, a medida de rigor é a condenação dos réus:

PAULO pela prática do furto qualificado majorado e FERNANDO pela prática da receptação.

Com efeito, os relatos das vítimas foram coesos e coerentes entre si e os próprios acusados admitiram terem praticado as condutas delitivas a eles atribuídas. Tudo isso devidamente amparados nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Em relação à qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, esta restou devidamente comprovada pelas declarações da ofendida, as quais foram confirmadas pelo laudo pericial de fls. 20/25, sem prejuízo da própria confissão do arrombamento da porta do salão de beleza pelo corréu PAULO.

Ademais, em atenção à defesa defensiva da impossibilidade de aplicação da majorante do repouso noturno ao caso em tela, faz-se mister consignar que a jurisprudência do C. STJ reconhece a possibilidade da aplicação da causa de aumento para o furto qualificado independentemente da posição topográfica no tipo penal. Nesse sentido: AgRg no HC 731.807/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022 e HC 615.113/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.

Assim, sendo incontroversa que a subtração aconteceu durante a madrugada, impõe-se a aplicação da causa de aumento do § 1º do art. 155 do Código Penal.

Portanto, demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua os crimes ou isentem os agentes de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Passo a dosar as reprimendas, nos termos dos arts. 59 e 68 do CP.

Em relação a PAULO CÉSAR EUGENIO, na primeira fase, é de se notar que o corréu é portador de maus antecedentes, consoante certidão de distribuição criminal (fls. 212/217). Assim, majoro a pena-base em 1/6, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (fls. 212/217) e a atenuante da confissão espontânea, as quais se compensam.

Na terceira fase, presente a majorante do repouso noturno, a pena deve ser majorada no patamar fixo de 1/3. Assim, fixo a pena definitiva em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 49 do CP, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, na linha da manifestação ministerial.

Tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pelos mesmos motivos, além do montante da pena, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Em relação a FERNANDO GABRIEL DA SILVA, na primeira fase, ressalto que o corréu é portador de maus antecedentes, conforme certidão de fls. 218/224. Assim, majoro a pena-base em 1/6, fixando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, em razão da atenuante da confissão espontânea, retorno a pena ao mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 49 do CP, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, na linha da manifestação ministerial.

Tendo em vista os maus antecedentes, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pelo mesmo motivo, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da ação penal para 1) CONDENAR o réu PAULO CÉSAR EUGENIO, qualificado nos autos, pela prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, I do Código Penal, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão no regime inicial semiaberto e 14 dias-multa no valor unitário mínimo; e, 2) CONDENAR o réu FERNANDO GABRIEL DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime do art. 180, caput do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão no regime inicial semiaberto e 10 dias-multa no valor unitário mínimo.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Em observância ao princípio contemporaneidade, autorizo o recurso pelos réus em liberdade.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em prol do ilustres Advogados que atuaram no feito em função do convênio da assistência judiciária.

Transitada em julgado: a) expeça-se guia de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos dos apenados, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) lancem-se os nomes dos condenados no rol dos culpados; d) oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação; e) intmem-se os réus para pagar a pena de multa fixada, no prazo de 10 dias (art. 686 do CPP).
P.I.C.

Santa Cruz Das Palmeiras, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA